

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL E SOCIAL PARA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nº Carta Consulta: 61204
Processo: 03101.002133/2024-56
Mutuário: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 12 de Julho de 2024

Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 300.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 04
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 06
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 07
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 07
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 08
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 09
3. FINANCIAMENTO 09
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 09
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 09
4. EXECUÇÃO 09
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 09
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 10
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 10
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 10
5. RISCOS 11
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 11
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 11
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 12
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 12
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 13
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 14
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 14

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Os últimos anos foram marcados por uma intensificação dos desastres naturais a nível global. Na Região Sul do Brasil, não é diferente. Danos humanos, materiais e ambientais têm impactado significativamente a população, gerando grandes prejuízos em diversas áreas.

No Estado do Rio Grande do Sul, em 29 de abril de 2024, a Defesa Civil divulgou o Aviso Hidrometeorológico nº 254 alertando sobre riscos relacionados a temporais isolados e chuvas pontualmente intensas, ocasionando rápidas elevações dos níveis de água, com extravasamento da calha em arroios, córregos, pequenos riachos, assim como a elevação dos rios principais, podendo atingir a cota de inundação em perímetros urbanos.

Na ocasião, a condição hidrológica era de níveis em elevação em decorrência dos volumes precipitados em grande parte do Estado, com destaque para o rio Quaraí, que se encontrava em elevação e, portanto, próximo de atingir a cota de inundação, e rio Uruguai (em Uruguaiana) que ainda se encontrava em cota de atenção, mas em estabilidade. Em atualização do Aviso Hidrometeorológico nº 254, a Defesa Civil sinalizou a condição de risco para inundação em praticamente todo o Estado, ressaltando as elevações rápidas e extravasamento de pequenos rios e arroios, principalmente nas regiões onde não se tem o monitoramento fluviométrico. Também se ressaltou a condição de inundação severa para as principais bacias hidrográficas do Estado.

Iniciou-se, assim, a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul. No dia seguinte, o Executivo estadual convocou emergencialmente a formação de um Gabinete de Crise, em razão da piora das condições climáticas, acompanhada pelos primeiros óbitos e desaparecimentos . O apoio do Governo Federal foi solicitado para as operações de resgate de pessoas e famílias ilhadas. Segundo o decreto nº 57.646, de 30/05/2024, o evento climático atingiu 418 municípios, representando 84% do Estado do Rio Grande do Sul. Destes municípios, 323 ficaram em situação de emergência e 95 encontraram-se em situação de calamidade.

O Governo do Estado do RS também mapeou as ocorrências de desastres naturais e analisou a sua distribuição e frequência no período de 2003-2021 com base em dados disponíveis no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e com o apoio das Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (CREPDECs). Os dados do período entre 2017 e 2021 são alarmantes. Aproximadamente 1,7 milhão de pessoas foram atingidas por enxurradas e vendavais, milhares delas perderam suas casas ou ficaram desalojadas. Embora o fenômeno da estiagem seja menos destrutivo que enxurradas e vendavais, a seca também tem enorme impacto humano, afetando quase 2 milhões de pessoas no período. Quanto aos municípios atingidos, as enxurradas e os vendavais afetaram cerca de 29% e 19%, respectivamente. Em setembro e novembro de 2023, a Região do Vale do Taquari, localizada no centro do Estado, foi palco de enchentes que deixaram cerca de 359 mil atingidos, 5 mil desabrigados e mais de 21 mil desalojados, além de 47 mortes e 10 desaparecidos, segundo informações do Governo do Estado do RS.

As catástrofes climáticas impactaram sobremaneira a economia do RS. Os danos à infraestrutura se estenderam por dezenas de milhares de unidades habitacionais, instalações e obras públicas. Em termos monetários, o prejuízo atingiu a escala de dezenas de bilhões de reais tanto no setor privado como no setor público. Os efeitos dos eventos impõem desafios extremamente difíceis e complexos a serem enfrentados em relação à reabilitação e reconstrução da infraestrutura, da segurança e da saúde dos habitantes dessas regiões. Os reflexos abrangem a perda de vidas, a desestruturação das condições de abrigo e sérios danos à infraestrutura urbana e rodoviária, que resultaram na interrupção do fornecimento de itens essenciais e na prestação de serviços públicos fundamentais.

É importante ressaltar também que os recentes eventos ocorridos causaram transtornos não somente às áreas diretamente afetadas, mas também a suas proximidades e regiões vizinhas. Com isso, a economia de todo o Estado do Rio Grande do Sul foi severamente prejudicada e precisará de todo o apoio financeiro possível para se reerguer. Nesse sentido, a parceria entre NDB e BRDE será justamente proporcionar acesso a crédito com boas condições a municípios e empresas privadas de qualquer porte, tendo por objetivo central a retomada da economia gaúcha.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O BRDE é um banco de desenvolvimento regional, com forte vínculo com as comunidades locais, sendo sensível à carência de recursos para a realização de investimentos em infraestrutura. Adicionalmente, neste cenário de catástrofe climática, tem relevante papel para possibilitar o acesso ao financiamento internacional a municípios e empresas da Região Sul, estimulando sua recuperação econômica.

Sendo assim, o BRDE propõe estruturar um programa específico para apoio aos setores público e privado, fortemente afetados pelos

desastres climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul, a partir de recursos captados junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). Busca -se apoiar projetos de infraestrutura que envolvam não somente a reconstrução das instalações danificadas, mas que também viabilizem ações de mitigação, adaptação e prevenção. Além disso, o projeto poderá apoiar qualquer empresa ou município localizado no Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de auxiliar na retomada da atividade econômica. O apoio pode ocorrer por meio de financiamento reembolsável ou cooperação técnica não reembolsável, conforme disponibilidade de recursos.

Especificamente, o programa visa a apoiar a todos os projetos que objetivem o retorno à normalidade e, portanto, deve contar com

elegibilidade mais ampla. Para o setor público, propõe-se apoiar a reconstrução e a recuperação de vias públicas e de equipamentos públicos afetados (escolas, saúde, assistência social etc.), reurbanização dos locais atingidos e novos loteamentos (iluminação, saneamento e pavimentação serviços essenciais), bem como viabilizar a realização de subprojetos voltados para a gestão integral de riscos relacionados a desastres naturais (enchentes, alagamentos, enxurradas, deslizamento de encostas e outros riscos geotécnicos) e ao planejamento urbano.

Os subprojetos poderão incluir, entre outros, investimentos em parques lineares, drenagem e dragagem; redes de galerias pluviais, canais de extravasamento e bacias de contenção; naturalização de corpos hídricos, canalização de rios e córregos e recuperação de margens de rios e lagos e da orla marítima; contenção de encostas; pavimentação e obras para o aumento da resiliência de estações de tratamento e bombeamento de água ou esgoto; reconstrução de infraestrutura pública; realocação de famílias situadas em áreas de risco; elaboração e revisão de planos diretores, planos de macro e micro drenagem; planos municipais de arborização; mapeamento de vulnerabilidades urbanas; mapeamento e preservação de nascentes; campanhas de conscientização sobre rios; mapeamento de ameaças geológicas, geotécnicas e hidro meteorológicas; implantação de serviços ecossistêmicos para a redução do risco de desastres; sistemas de alerta e alarme; capacitação de brigadistas e outros agentes para atuação antes, durante e após situações de desastre. Para o setor privado, busca-se apoiar a recondução das empresas de qualquer porte e setor, apoiando a construção e reforma de obras civis; a aquisição de equipamentos, maquinários e móveis; entre outros.

Para auxiliar as prefeituras que tenham mais dificuldades na elaboração de projetos, o BRDE poderá oferecer assistência técnica por meio do Programa proposto, o qual prevê a possibilidade de financiamento para contratação de empresas de consultoria, seja para a elaboração de projetos executivos, seja para prestar assistência técnica ao longo da execução do projeto.

Por fim, dada a importância do tema sustentabilidade para o BRDE, todos os projetos passam por uma rigorosa análise com o intuito de eliminar riscos sociais e ambientais, protegendo comunidades e preservando recursos florestais e a biodiversidade. Visto que os projetos financiados ainda serão prospectados, ainda não há um orçamento de custos de prevenção e mitigação associados, pois eles serão suportados pelos Beneficiários finais e estarão previstos contratualmente. No entanto, assim que os projetos forem selecionados, todas as medidas necessárias serão planejadas e executadas. Isso é fundamental no processo de análise de crédito, da qual os engenheiros que trabalham nas agências do BRDE participam ativamente. Além destes profissionais, participam do processo o Comitê de Crédito (COCRED) e a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance (SURIS), com ação da Coordenadoria de Responsabilidade Socioambiental (CRESA).

Ao longo dos últimos anos, o BRDE trabalhou fortemente para fortalecer os princípios de sustentabilidade ambiental e inclusão social em todas as operações da instituição. Também, houve grande apoio de parceiros estrangeiros e multilaterais, em conjunto com os quais o BRDE desenvolveu o Sistema de Avaliação de Riscos Ambiental, Social e Climático (SARSAC), introduzido na avaliação das operações e adaptado à regulamentação do Banco Central do Brasil (BACEN). O SARSAC incorpora uma tipologia de projetos/atividades sustentáveis e permite verificar os riscos e desenhar medidas de prevenção e mitigação, e, de acordo com os critérios de cada projeto, atribui uma categoria de risco.

A difusão do uso dessa ferramenta tem inclusive influenciado positivamente os procedimentos de trabalho dos mutuários do BRDE e tende a ajudar, também, as prefeituras de cidades relativamente pequenas a melhorar processos no setor público. Em relação à sustentabilidade financeira e manutenção do Programa, o BRDE, quando da seleção dos subprojetos que serão financiados, se vale de uma análise criteriosa realizada por equipes multidisciplinares, conforme detalhado no item Execução/Arranjo institucional.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As ações que compõem o programa proposto se identificam totalmente com a Missão do BRDE de "promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social de toda a região de atuação, apoiando as iniciativas governamentais e privadas, através do planejamento e do apoio técnico, institucional e creditício de longo prazo". Com o objetivo de cumprir seu mandato de desenvolvimento, o BRDE vê na captação de recursos com o NDB a oportunidade de atuar em quatro problemas específicos distintos:

(i)Disponibilidade de linhas de crédito adequadas com foco em infraestrutura urbana e rural sustentável, bem como em prevenção e resiliência climática;

(ii)Apoiar a reconstrução de Municípios, através de Parcerias Público Privadas ou diretamente;

(iii)Apoiar empresas privadas de todos os portes localizadas no Estado como forma de retomar a atividade econômica da região a patamares anteriores ao desastre.

Enviamos anexado o fluxo de caixa que demonstra a viabilidade econômico-financeira do projeto. As premissas utilizadas foram as seguintes:

i.Valor do contrato: EUR 277.136.258,66 equivalentes a R$ 1.621.247.113,16 (1 EUR=5,85 BRL, conforme PTAX em 10/07/2024). Valor de referência US$ 300.000.000,00;

ii.Somente foram consideradas as despesas de impostos diretamente relacionadas: IR e CSLL calculados a 40% e PIS/COFINS a 4,65%;

iii.Custo da passiva (%a.a.): Euribor (10/07/2024) + NDB lending spread 0,98%. Total 4,66% a.a.; CDC BRDE: 3,00% a.a.; custo estimado total para o cliente: 7,66% a.a.;

iv.Carência de 36 meses e amortização de 204 meses;

v.Periodicidade dos pagamentos: semestral (fevereiro e agosto);

vi.O índice de inadimplência do BRDE em abril/2024, considerando-se o critério de atraso maior que 90 dias (BACEN), alcançou 0,99%. No mês anterior, o BRDE apresentou percentual de 1,05% de inadimplência, inferior ao percentual de 2,67% dos Bancos Públicos, ao índice de 3,21% do SFN e inferior também ao valor de 3,62% dos Bancos Privados. Considerando os possíveis reflexos do desastre climático (ainda que o BRDE e os demais provedores estejam trabalhando com a suspensão/prorrogação de parcelas vincendas), espera-se que esse percentual venha a crescer;

vii.Despesas adicionais: commitment fee sobre o saldo não utilizado do valor contratado (0,25%), igual percentual para a front end fee. Porém, a commitment fee não será cobrada se o BRDE cumprir o percentual cumulativo de desembolsos: 1º ano 30%; 2º ano 60%; 3º ano 100%.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL E SOCIAL PARA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2.2. Título Abreviado

PROINFRA RS

2.3. Mutuário

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O objetivo geral deste programa é apoiar a recuperação dos municípios e das empresas de todos os portes (inclusive por meio de cooperativas e instituições de microcrédito) impactadas pela crise econômica resultante dos eventos climáticos ocorridos no Rio Grande do Sul.

Objetivos específicos:

(i) auxiliar na reconstrução dos municípios afetados pelos desastres naturais, fornecendo recursos emergenciais ou para investimentos fixos, objetivando a volta à normalidade e permitindo viabilizar investimentos em resiliência climática, como obras de prevenção a desastres, que têm como foco principal mitigar os efeitos de eventos climáticos;

(ii) contribuir para a disponibilidade dos serviços públicos como infraestrutura de transporte (estradas, pontes, viadutos, barreiras de contenção), edifícios públicos utilizados para prestação de serviços essenciais (hospitais, escolas, entre outros) além de qualquer outro investimento que se faça necessário para tal fim;

(iii) promover a recuperação econômica do setor privado de todos os portes, com intervenções diretas e indiretas (via cooperativas), por meio da ampliação da oferta de investimento, visando à manutenção da atividade econômica.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Volume de recursos do BRDE destinados a prefeituras do RS	Volume de recursos destinados pelo BRDE às prefeituras do Estado do Rio Grande do Sul considerando PTAX de R$5,44 do dia 11/07/2024	Milhões de Dólares	64,60	135,30
Número de micro, pequenas, médias e grandes empresas na carteira do Estado do RS	Número absoluto de micro, pequenas, médias e grandes empresas na carteira do BRDE no Estado do Rio Grande do Sul, considerando PTAX de R$5,44 de 11/07/2024	Unidade	5.289,00	7.100,00
Volume de recursos destinados a micro, pequenas, médias e grandes empresas no RS	Volume de recursos destinados a micro, pequenas, médias e grandes empresas pelo BRDE na carteira do Estado do Rio Grande do Sul, considerando PTAX de R$5,44 do dia 11/07/2024	Milhões de Dólares	863,90	949,30
Volume de recusros destinados a projetos de infraestrutura no Estado do RS	Volume de recusros destinados a projetos de infraestrutura na carteira do BRDE no Estado do RS, conseiderando PTAX de R$5,44 de 11/07/2024	Milhões de dólares	196,60	310,50

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - PROGRAMA DE CRÉDITO PARA APOIO À RECUPERAÇÃO ECONÔMICA NO RIO GRANDE DO SUL	**300.000.000,00**
S - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) QUE CONTRIBUAM PARA A RETOMADA ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	300.000.000,00
P - Crédito para investimento no setor privado do Rio Grande do Sul	245.000.000,00
P - Assistência técnica para apoio ao Setor Público	5.000.000,00
P - Crédito para municípios e investimentos de infraestrutura e resiliência climática no Rio Grande do Sul	50.000.000,00
Total dos Componentes	**300.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - PROGRAMA DE CRÉDITO PARA APOIO À RECUPERAÇÃO ECONÔMICA NO RIO GRANDE DO SUL

A captação externa financiará investimentos no Estado do RS, com o objetivo de contribuir com a reconstrução e recuperação dos setores público e privado, ou seja, da economia estadual como um todo.

Os valores e a tipologia de investimentos elegíveis serão definidos a partir de um diagnóstico mais preciso das intervenções que se farão necessárias, a esse propósito.

S - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) QUE CONTRIBUAM PARA A RETOMADA ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Reconstrução, melhoria e ampliação da infraestrutura pública e privada em decorrência de catástrofes naturais, com foco na prevenção, adaptação e mitigação dos impactos dos efeitos climáticos adversos, bem como investimentos específicos para retomada da economia, não limitados a agentes que tenham sido diretamente afetados pelos eventos. O programa conta inclusive com assistência técnica para elaboração de projetos executivos, execução e acompanhamento dos investimentos financiados caso necessário.

P - Crédito para investimento no setor privado do Rio Grande do Sul

Especificamente, o programa visa a apoiar a todos os projetos que objetivem o retorno à normalidade e, portanto, deve contar com elegibilidade mais ampla. Busca-se apoiar a recondução das empresas, apoiando a construção e reforma de obras civis; a aquisição de equipamentos, maquinários e móveis; entre outros.

P - Assistência técnica para apoio ao Setor Público
Estudos, Projetos Executivos e Planos de Gestão Municipal, contemplando a viabilidade técnica, financeira, jurídica e ambiental dos investimentos públicos e privados.

P - Crédito para municípios e investimentos de infraestrutura e resiliência climática no Rio Grande do Sul
Investimentos voltados para permitir a retomada da atividade econômica. Podem abarcar reconstrução e recuperação das vias públicas e serviços essenciais, pavimentação, recuperação de prédios públicos, iluminação pública, aquisição de máquinas e equipamentos, reurbanização dos locais atingidos e novos loteamentos.; Apoiar subprojetos voltados à gestão integral de riscos relacionados a desastres naturais a ao planejamento urbano (parques lineares, drenagem e dragagem; redes de galerias pluviais, canais de extravasamento e bacias de contenção; naturalização de corpos hídricos, canalização de rios e córregos e recuperação de margens de rios e lagos e da orla marítima; contenção de encostas; pavimentação e obras para o aumento da resiliência de estações de tratamento e bombeamento de água ou esgoto; reconstrução de infraestrutura pública; realocação de famílias situadas em áreas de risco; elaboração e revisão de planos diretores, planos de macro e micro drenagem; planos municipais de arborização; mapeamento de vulnerabilidades urbanas; mapeamento e preservação de nascentes; mapeamento de ameaças geológicas, geotécnicas e hidro meteorológicas; implantação de serviços ecossistêmicos para a redução do risco de desastres; sistemas de alerta e alarme; capacitação de brigadistas e outros agentes para atuação antes, durante e após situações de desastre).

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**50.000.000,00**	**16,67**
P- Crédito para municípios e investimentos de infraestrutura e resiliência climática no Rio Grande do Sul	Dólares	50.000.000,00	50.000.000,00	16,67
Bens	**-**	**-**	**245.000.000,00**	**81,67**
P- Crédito para investimento no setor privado do Rio Grande do Sul	Dolár	245.000.000,00	245.000.000,00	81,67
Outros	**-**	**-**	**5.000.000,00**	**1,67**
P- Assistência técnica para apoio ao Setor Público	Reais	5.000.000,00	5.000.000,00	1,67
Total Geral	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Ações de natureza institucional e legal, na estrutura do BRDE, que viabilizaram a linha de crédito:

i)Mudanças estruturais para dar suporte às novas atividades e à captação externa (Resolução BRDE 2.798, de 19.06.2024, em anexo). Altera a estrutura organizacional do BRDE. O Departamento de Relações e Negócios Internacionais (DEPEN) passa a atuar na prospecção e promoção de negócios internacionais vinculado à Superintendência Financeira (SUFIN).

ii)Aprimoramento das atividades de tesouraria no BRDE e segurança na operação de longo prazo: a sofisticação da gestão financeira/ tesouraria do BRDE nos últimos anos passou a permitir que os recursos captados internacionalmente sirvam ao propósito do projeto sem aumentar os riscos vinculados à exposição da carteira de crédito do BRDE à moeda estrangeira. Tal estruturação evidencia o avanço na governança do BRDE ao passo que o Banco aumenta sua atuação com fundings internacionais. São medidas que servem ao desenvolvimento econômico proposto pelas linhas, uma vez que permitem a saúde financeira das operações no longo prazo. Recentemente, foram implementadas ações que permitirão, sempre que necessário, estruturar operações com derivativos voltadas à proteção (hedge), bem como combinar recursos de fontes distintas para que os objetivos dos programas sejam atingidos. A resposta a imprevistos de mercado torna-se mais ágil e eficaz no modelo atual.

iii)Foi realizada uma missão técnica do BID por videoconferência, além de outras reuniões com o representante do BID no Brasil, onde foram discutidos os termos da captação.

iv)A partir das negociações preliminares, foram realizadas as estimativas para aplicação de recursos pela agência do Estado do Rio Grande do Sul, como indicativo de demanda para os recursos de subcrédito.

v)Celebração de Memorando de Entendimento com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com o objetivo de criar um marco de cooperação e facilitar e fortalecer a colaboração entre as partes, de forma não exclusiva, e em áreas de interesses comuns para promoção e alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Região Sul do País. As partes concordam em cooperar nas seguintes áreas de atividade: (a) promover o intercâmbio de informações sobre desenvolvimento sustentável considerando as dimensões econômicas, ambientais e sociais; (b) colaborar na formulação e implementação de um programa capaz de promover o redirecionamento institucional e operacional do BRDE, tornando-o de forma efetiva um Banco do ODS para a Região Sul do País; (c) desenvolver propostas e metodologias de enquadramento de projetos de investimentos aos ODS com identificação do seu impacto potencial; (d) desenvolver propostas e metodologias de mensuração de impacto efetivo dos investimentos sobre os ODS; (e) avaliar, identificar e propor adaptações nos sistemas informatizados do BRDE a fim de adequá-los ao redirecionamento operacional proposto; (f) promover a troca de conhecimentos entre as partes, divulgar, disseminar e capacitar funcionários do BRDE e clientes sobre os ODS e sobre os novos paradigmas de financiamento e operação do Banco; (g) participar de fóruns, seminários e workshops nacionais e internacionais sobre financiamento para o desenvolvimento, compartilhando as lições aprendidas e a melhores práticas realizadas.

vi)Apoio ao Governo Estadual na elaboração de estudos e propostas que visem à recuperação do Estado do RS; bem como, diretamente, ou buscar junto a parceiros, capital humano e/ou recursos para Assistência e Cooperação técnica.

Ações institucionais que permitem ao BRDE promover operações de crédito com municípios:

i) Criação do Programa BRDE Municípios, que teve seu primeiro ciclo entre 2015 e 2017, e Reestruturação do Programa BRDE Municípios , que passou a contar com cinco componentes, sendo dois componentes de crédito (fontes tradicionais e novos fundings, com incremento de recursos do FGTS) e três componentes de prestação de serviços (consultoria voltada ao acesso a recursos financeiros de fontes alternativas; prestação de serviços voltada ao incremento da participação privada nos investimentos públicos via PPPs, concessões; e prestação de consultoria sob demanda).

Ações de apoio técnico relacionadas a algumas das atividades previstas no programa:

i) Celebração de termo de cooperação técnica e operacional para o desenvolvimento de projetos ou atividades de interesse do BRDE e dentro da atuação e conhecimento da FGV, a ser executada através de atividades realizadas junto aos municípios e estados dentro da área de abrangência do BRDE.

ii) Elaboração de uma estratégia regional chamada ?CODESUL/BRDE ? Visão Regional 2040 que terá como objeto central o fortalecimento da ação institucional CODESUL e BRDE a partir de uma identidade regional comum que seja capaz de construir uma visão coerente e convergente do futuro da região, útil à orientação estratégica de atuação do CODESUL, do BRDE e de demais investidores na região.

Ações institucionais relevantes para boas práticas:

i) Renovação da adesão do BRDE aos Dez Princípios do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) em matéria de direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

ii) Adesão do BRDE à Alianza de Desarrollo ? Aliança de Bancos Subnacionais de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe.

iii) Assinatura do Termo de Reconhecimento e Adesão à ASSOCIAÇÃO WOMEN ON BOARD ? iniciativa independente e sem fins lucrativos que visa reconhecer, valorizar e divulgar a existência de ambientes corporativos com a presença de mulheres na liderança máxima das empresas, em conselhos de administração ou consultivo.

iv) Ingresso do BRDE no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em sua iniciativa financeira (UNEP-FI) e como signatário dos Princípios para a Responsabilidade Bancária (Principles for Responsible Banking).

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Estados

Estado do Rio Grande do Sul

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A operação pleiteada, que tem prazo total de 240 meses (incluídos 36 meses de carência) e se encaixa nas orientações estratégicas do NEW DEVELOPMENT BANK - NDB, notadamente quanto ao objetivo de ampliação de atuação no Brasil, tendo em vista que o BRDE detém capacidade e condição de acessar e tratar com o público-alvo aqui descrito. Destaca-se ainda o valor agregado do programa desenvolvido, apoiado e acompanhado pelo NDB e BRDE, associando competências que permitem vislumbrar o atingimento dos objetivos traçados, bem como a constante demanda para esta agenda, bem como a possibilidade de acesso, pelo NDB, a recursos não reembolsáveis para assistência técnica, e identificação e preparação da operação.

Desta vez, o BRDE não avaliou a possibilidade de realizar esta captação por meio de outro parceiro externo além do NEW DEVELOPMENT BANK - NDB. No entanto, avalia a possibilidade de ampliar o apoio através da operação atual com a CAF, de realizar novas operações com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em uma lógica de complementariedade de composição de recursos para investimentos, visando à retomada da economia do Estado do Rio Grande do Sul, apoiando projetos conforme mandato de cada um desses parceiros, em uma união de esforços para construir as melhores opções .

O BRDE possui outros provedores de fundings nacionais e internacionais para financiar investimentos para a iniciativa privada e municípios. No entanto, os altos custos praticados por outros repassadores, em especial as fontes nacionais (mesmo aquelas mais competitivas em termos de custos apresentam restrição orçamentária) exigem que o BRDE busque melhores condições de recursos para financiar as necessidades regionais. Desta forma, o funding disponibilizado pelo NDB, além da amplitude setorial, permite, pelas condições favoráveis de custo e prazo, uma fonte especialmente adequada para atender a demanda do crédito proposto.

Em relação ao oferecimento de contragarantias, a operação poderá contar com o oferecimento por um dos Estados controladores, assim como já ocorreu nas operações com aval soberano contratadas em 2022 e 2023, quando o Estado do Rio Grande do Sul foi o contragarantidor das operações com o BID, o Estado de Santa Catarina foi o contragarantidor das operações com o Banco Mundial e o Estado do Paraná, com o próprio NDB.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, controlado pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná , não recebe recursos financeiros dos entes federativos para o pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de capital, excluídos, neste último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária, via capitalização, que ocorreu em 2014, e não há, no exercício corrente, autorização orçamentária para recebimento de recursos financeiros com idêntica finalidade. Portanto, o BRDE não se enquadra nos conceitos de empresa estatal dependente definidos pela LRF em seu artigo 2, inciso III, e pela Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, em seu artigo 2.

Abaixo encontram-se as condições financeiras do projeto, com fluxo de caixa detalhado em anexo:

i.Valor do contrato: EUR 277.136.258,66 equivalentes a R$ 1.621.247.113,16 (1 EUR=5,85 BRL, conforme PTAX em 10/07/2024). Valor de referência US$ 300.000.000,00;

ii.Somente foram consideradas as despesas de impostos diretamente relacionadas: IR e CSLL calculados a 40% e PIS/COFINS a 4,65%;

iii.Custo da passiva (%a.a.): Euribor 3,683% (10/07/2024) + NDB lending spread 0,98741%. Total 4,66% a.a.; CDC BRDE: 3,00% a.a.; custo estimado total para o cliente: 7,66% a.a.;

iv.Carência de 36 meses e amortização de 204 meses;

v.Periodicidade dos pagamentos: semestral (fevereiro e agosto);

vi.O índice de inadimplência do BRDE em abril/2024, considerando-se o critério de atraso maior que 90 dias (BACEN), alcançou 0,99%. No mês anterior, o BRDE apresentou percentual de 1,05% de inadimplência, inferior ao percentual de 2,67% dos Bancos Públicos, ao índice de 3,21% do SFN e inferior também ao valor de 3,62% dos Bancos Privados. Considerando os possíveis reflexos do desastre climático (ainda que o BRDE e os demais provedores estejam trabalhando com a suspensão/prorrogação de parcelas vincendas), espera-se que esse percentual venha a crescer;

vii.Despesas adicionais: commitment fee sobre o saldo não utilizado do valor contratado (0,25%), igual percentual para a front end fee. Porém, a commitment fee não será cobrada se o BRDE cumprir o percentual cumulativo de desembolsos: 1º ano 30%; 2º ano 60%; 3º ano 100%.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O público-alvo é composto por Municípios, empresas de qualquer porte (inclusive cooperativas de qualquer porte e microempreendedores por meio de instituições de Microcrédito) possibilitando maior capilaridade e abrangência atuantes dos segmentos industrial, comercial, rural, telecomunicações, de prestação de serviços, turismo, saúde, educação e economia criativa, bem como outros setores fortemente impactados pela crise decorrente da calamidade e suas consequências econômicas.

Em relação aos Municípios, os recursos serão destinados, preferencialmente, àqueles com menos de 100 mil habitantes, possibilitando o acesso àqueles entes que normalmente não estão habilitados a acessar diretamente recursos internacionais, alcançando, inclusive, Municípios classificados com CAPAG -C- pelo Tesouro Nacional. No entanto, município maiores também poderão acessar a linha de crédito disponibilizada por esse programa.

Uma vez que a recuperação da economia do Estado é premissa para o desembolso dos recursos, as empresas beneficiadas serão aquelas atuantes em setores mais afetados e também quaisquer empresas de todos os setores da economia, bastando estarem localizadas no Rio Grande do Sul.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
New Development Bank - NDB	NDB	?	277.136.258,66	1,08	300.000.000,00
Total:			277.136.258,66		300.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Na condição de executor do projeto, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) constituiu uma UGP (Unidade de Gerenciamento do Projeto) para funcionar como contraparte do NEW DEVELOPMENT BANK - NDB vinculada à Superintendência Financeira (SUFIN). A UGP terá a coordenação do Departamento de Relações e Negócios Internacionais (SUFIN/DEPEN), e contará ainda com a participação das Agências, da Superintendência de Crédito e Controle (SUCEC), Superintendência Financeira (SUFIN), da Superintendência de Riscos, Compliance e Controles Internos (SURIS) e da Consultoria Jurídica (CONJUR).

As principais funções e responsabilidades dos membros da UGP estão descritas a seguir.

Coordenação do Projeto: Chefe do Depto de Relações e Negócios Internacionais (DEPEN)

-Garantir o cumprimento do Contrato de Empréstimo.

-Ser o porta-voz do Projeto na frente das Partes interessadas.

-Responsável por enviar pedidos de Não-Objeção ao NDB.

-Auxiliar os técnicos da UGP na produção técnica de relatórios, peças de planejamento e documentos referenciais do Projeto.

-Discutir, com os parceiros e a equipe da UGP, os acordos, os termos de cooperação, os contratos e demais instrumentos exigidos para a implementação do Projeto.

Equipe de apoio operacional do Projeto: Analista de Projetos; Analista de Projetos; Assistente Administrativo

-Instruir e coordenar ações com vistas ao cumprimento das metas anuais estabelecidas na Matriz de Resultados do Projeto.

-Preparar relatórios de progresso sobre a implementação do Projeto.

-Instruir e coordenar ações, com o apoio do Chefe do SEGEC, para que os relatórios financeiros anuais auditados sejam preparados.

-Preparar o Plano de Aquisições, das Prestações de Contas do Projeto.

-Acompanhar as diretrizes, metas e indicadores fixados para a consecução dos objetivos do Projeto.

-Realizar a produção técnica de relatórios, peças de planejamento e documentos referenciais do Projeto.

Gestão de Aquisições: Coordenador de Aquisições diretas (Chefe do DEPAD) e Especialistas em Obras, Advogado da Consultoria Jurídica-CONJUR

-Apoiar / subsidiar na realização de todos os procedimentos licitatórios do Projeto, seguindo, no que couberem, as diretrizes do NDB e as leis brasileiras, e em comum acordo com os órgãos parceiros.

-Apoiar os técnicos do BRDE e dos municípios na elaboração dos termos de referência bem como dos editais das licitações.

-Elaborar relatórios de acompanhamento das ações do Projeto, contendo cronogramas do status dos processos licitatórios das aquisições diretas.

Gestão financeira e desembolsos: Chefe do DEPEN, Chefe do SEGEC, Chefe do Depto de Controle Financeiro (DECOF), Chefe do Depto de Contabilidade (DECON)

-Coordenar a preparação das projeções de desembolso ao BRDE.

-Executar o desembolso dos fundos do projeto aos subprojetos.

-Desenvolver atividades de apoio e assessoramento financeiro à Coordenação do Projeto

-Realizar o controle financeiro da execução do Projeto (por fontes de financiamento, por componentes e por categorias de gastos.

-Realizar o registro das informações físico-financeiras nos sistemas operacionais do NDB, objetivando cumprir com as obrigações contratuais e fornecer informações gerenciais do Projeto.

-Elaborar as Declarações de Gastos (SOEs), os planos de aplicações para solicitação de fundos de contrapartida do BRDE, e quaisquer outros documentos necessários à solicitação e aplicação dos recursos financeiros externos e internos, vinculados ao Projeto.

-Tomar as providências necessárias para a realização da auditoria externa e interna.

Gestão Socioambiental: Analistas de Projetos - Engenheiro ou Advogado (conforme o caso) das Agências, para as operações com os Municípios;

-Coordenar a elaboração e atualização do Manual de Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais e dos seus anexos, incluindo a elaboração dos planos específicos a cada subprojeto municipal integrado de resiliência urbana (Analistas de Projetos - Engenheiro ou Advogado (conforme o caso) das Agências, para as operações com os Municípios; Chefe do DEPEN com o apoio do Coordenador do CRESA, para a responsabilidade institucional).

-Participar das auditorias de acompanhamento ex post. (Analistas de Projetos - Engenheiro ou Advogado (conforme o caso) das Agências, Chefe do DEPEN com o apoio do Coordenador do CRESA, para a responsabilidade institucional).

Análise técnica e operacional: Gerente Adjunto de Operações e analistas de projetos das Agências

-Analisar a viabilidade técnica, financeira e legal das propostas de subprojetos apresentados pelos municípios.

-Preparar e enviar o Relatório de Análise recomendando a aprovação ou não da proposta de subprojeto enviado pelo município.

A matriz de responsabilidades com detalhamento das funções de cada área encontra-se no anexo XIII a esta carta-consulta.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE		
Representante Oficial:	Ranolfo Vieira Junior		
Endereço da Sede:	Rua Uruguai, 155, 4º andar - CEP 90010140		
E-mail Institucional:			
Telefone:	51 3215-5000	Fax:	
CNPJ:	92816560000137	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 3 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - PROGRAMA DE CRÉDITO PARA APOIO À RECUPERAÇÃO ECONÔMICA NO RIO GRANDE DO SUL	**300.000.000,00**	**100.000.000,00**	
S - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) QUE CONTRIBUAM PARA A RETOMADA ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	300.000.000,00	100.000.000,00	
P - Crédito para investimento no setor privado do Rio Grande do Sul	245.000.000,00	81.666.666,68	

P - Assistência técnica para apoio ao Setor Público	5.000.000,00	1.666.666,66	
P - Crédito para municípios e investimentos de infraestrutura e resiliência climática no Rio Grande do Sul	50.000.000,00	16.666.666,66	
Total	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - PROGRAMA DE CRÉDITO PARA APOIO À RECUPERAÇÃO ECONÔMICA NO RIO GRANDE DO SUL		**100.000.000,00**	
S - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) QUE CONTRIBUAM PARA A RETOMADA ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		100.000.000,00	
P - Crédito para investimento no setor privado do Rio Grande do Sul		81.666.666,66	
P - Assistência técnica para apoio ao Setor Público		1.666.666,68	
P - Crédito para municípios e investimentos de infraestrutura e resiliência climática no Rio Grande do Sul		16.666.666,66	
Total	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - PROGRAMA DE CRÉDITO PARA APOIO À RECUPERAÇÃO ECONÔMICA NO RIO GRANDE DO SUL		**100.000.000,00**	**300.000.000,00**
S - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) QUE CONTRIBUAM PARA A RETOMADA ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		100.000.000,00	300.000.000,00
P - Crédito para investimento no setor privado do Rio Grande do Sul		81.666.666,66	245.000.000,00
P - Assistência técnica para apoio ao Setor Público		1.666.666,66	5.000.000,00
P - Crédito para municípios e investimentos de infraestrutura e resiliência climática no Rio Grande do Sul		16.666.666,68	50.000.000,00
Total	**300.000.000,00**	**100.000.000,00**	**300.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Em termos de captação internacional, podem existir riscos legais no que tange uma relação regida por contrato. É possível que haja discrepâncias de regulamentação, procedimentos, bem como marcos legais distintos entre as instituições participantes da negociação. O marco normativo que regulamenta a atividade do BRDE no Brasil também pode ser alterado ao longo do prazo desta captação, que chega a 25 anos, representando também uma situação de risco legal.

O BRDE possui histórico de mais de 60 anos de atividade como Banco de Desenvolvimento. Enquanto banco público e empresa pública, tem sua atividade fortemente regulada pelo Banco Central do Brasil e também pelos Tribunais de Contas dos Estados do RS, SC e PR. Ao longo desses mais de 60 anos, o BRDE superou grandes desafios econômicos e normativos, como períodos de hiperinflação, diferentes trocas de moeda e crises econômicas globais. Também vivenciou e participou de transformações tecnológicas importantes que revolucionaram o setor financeiro brasileiro. Em todos esses momentos, o BRDE apresentou-se como uma instituição resiliente e inovadora, superando os desafios e apresentando soluções. Esse fato corrobora a confiança do BRDE para execução de projetos de longo prazo, como é o caso da operação proposta, superando os riscos legais que possam surgir no período.

Além das formalidades legais previstas no rito das contratações de empréstimos internacionais que contam com aval da União, o BRDE fez adaptações a sua Política de Gerenciamento de Riscos Operacionais para gerenciamento e mitigação dos riscos vinculados à operação de empréstimos internacionais. Estes aspectos já foram analisados e estão sendo utilizados nas operações de captação de recursos externos, realizadas pelo BRDE desde 2018. O arcabouço de gestão de riscos do Banco e sua estrutura de governança para mitigação também segue em constante aprimoramento. Esse aprimoramento é condizente com a evolução da atividade de captação internacional do BRDE, que se iniciou em 2018 e conta hoje com parcerias sólidas junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), ao Banco Europeu de Investimento (BEI), ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), oBanco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial (BIRD) e o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB)

A atuação do banco é regida por um conjunto de competências, definições e procedimentos a serem observados, de forma a identificar e avaliar os impactos da ocorrência de eventos relativos a falhas legais em procedimentos e em contratos, com o objetivo de reduzir, mitigar e eliminar a ocorrência de eventos de risco de atos legais.

Adicionalmente, destaca-se que a abordagem dos riscos legais relativos aos contratos firmados pelo BRDE é atividade rotineira da Superintendência de Riscos, Controles Internos e Compliance.

A avaliação e o controle da conformidade legal de atos e contratos do banco é também exercida por uma estrutura específica para tal função, a Consultoria Jurídica, diretamente vinculada à Diretoria.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

No que tange aos riscos relacionados às contratações, no caso do projeto em questão, eles se apresentam no contrato da passiva (na relação BRDE-Multilateral) e da ativa (na relação BRDE-beneficiários finais). Na atividade bancária, esses riscos são normalmente tratados como riscos operacionais, que incluem os riscos associados à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, às sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.

Novamente aqui, a estrutura de gerenciamento de riscos e a governança do BRDE apresentam bons mitigadores para o risco em questão. A experiência de 63 anos na contratação de operações de crédito e realizações de parcerias institucionais trazem robustez à gestão de contratações em suas diferentes modalidades (contratações administrativas, contratações de funding na passiva e contratações de operações de crédito na ativa). Adicionalmente, os modelos de instrumentos contratuais adotados pelo Banco em todas as operações estão em constante evolução.

Especificamente quanto aos contratos da ativa, onde se concentram riscos relevantes para o projeto proposto, as minutas contratuais são estabelecidas pela Superintendência de Crédito e Controle, de acordo com a legislação vigente e com as exigências particulares definidas pela instituição fonte do recurso. O instrumento contratual com o tomador do crédito é sempre redigido por um advogado, integrante do corpo funcional, com base em minutas padrão para cada tipo de operação, respaldada pelo histórico de operações do BRDE no setor e as necessidades específicas de cada estrutura de projeto. Todos os contratos são devidamente registrados, sempre de acordo com exigências legais. Os contratos firmados pelo BRDE costumam ter cláusulas de inadimplemento financeiro, como é usual, e também cláusulas de inadimplemento técnico (quando os recursos não são direcionados para a finalidade determinada no contrato).

Na parte administrativa, o NDB está de acordo com os procedimentos do BRDE no que tange à análise das licitações praticadas pelas administrações municipais, e que serão adotadas na operacionalização dos recursos desse Projeto, quando aplicáveis.

Será decidida, de comum acordo entre o BRDE e o NDB, a possibilidade de financiamento retroativo. Observa-se que o financiamento retroativo seria permitido segundo as negociações do empréstimo bem como prévio atendimento das políticas de licitações e salvaguardas socioambientais em todos os processos realizados antes da efetividade da operação.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O risco de desapropriação é a possibilidade de existir a necessidade de uso de um imóvel privado para algum fim relacionado a algum projeto (ex: desapropriar terreno à margem de uma estrada para construção de um viaduto). O BRDE não contrata operações que não estejam com todas as etapas formais resolvidas. No caso de haver deslocamento involuntário de populações, o BRDE não apoiará o projeto.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Pode-se argumentar também que um dos riscos ao qual o Projeto está exposto é o risco ambiental, ou seja, de que seus recursos sejam direcionados a projetos que possam afetar negativamente o meio ambiente.

Entretanto, todos os financiamentos concedidos pelo BRDE são condicionados à regularidade do proponente e do projeto em relação à legislação ambiental pertinente. Cabe ressaltar que o BRDE possui uma Coordenadoria específica de Responsabilidade Socioambiental, ligada à Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance (SURIS). A Superintendência de Riscos, Controles Internos e Compliance é responsável por garantir a aderência das ações ao Plano de Ação de Responsabilidade Socioambiental, regulado por Resolução do Banco Central.

Além disso, está em operação desde 2019, o Sistema de Administração de Riscos Ambientais, Sociais e Climáticos (SARSAC), que é o conjunto de políticas, diretrizes, procedimentos e ferramentas que possibilitam a identificação, avaliação, mitigação e monitoramento dos riscos socioambientais na carteira de crédito. Esta ferramenta foi desenvolvida a partir de Cooperação Técnica disponibilizada no âmbito de operação de crédito junto à AFD e, posteriormente, foi avaliada e acreditada pelo Banco Europeu de Investimento, ao Banco de Desenvolvimento da América Latina e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Independente da implantação do SARSAC, feita pelo BRDE, a avaliação dos riscos relacionados aos impactos ambientais tem sido objeto de preocupação e, por consequência, regulamentação, por parte dos órgãos fiscalizadores e reguladores, como o Conselho Monetário Nacional (CMN), que regulamentou essa necessidade através da nº 4.327/14, que trata da Políticas de Responsabilidade (PRSA) e SARSAC. O BRDE exige nos seus financiamentos as seguintes declarações:

i) Declaração de inexistência de infrações ambientais - quando se tratar de atividade agropecuária ou florestal realizada em imóvel rural, nos termos do inciso I, do art. 11, do Decreto n° 6.321/2007; ou quando a atividade consistir em prestação de serviço ou atividade comercial ou industrial, nos termos do inciso II, do art. 11, do Decreto n° 6.321/2007;

ii) Declaração a ser firmada pela Beneficiária Pessoa Jurídica e declaração a ser firmada por cada um dos dirigentes da Beneficiária Final existência de decisão condenatória administrativa ou judicial, que importe em proibição de contratar com instituições financeiras oficiais ou com a Administração Pública, ou de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, em razão da prática de atos ilícitos definidos em lei;

iii) Declaração pecuária bovina dando conta de que todas as unidades industriais possuem, em funcionamento, sistema implementado com procedimentos para a compra de gado, no qual estão incluídos como fornecedores diretos apenas aqueles que, após sua avaliação, comprovaram o cumprimento legal e regulamentar;

iv) Declaração acerca do cumprimento da legislação trabalhista por parte de frigoríficos;

v) Declaração zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar dando conta de que o plantio, a renovação e o custeio da cultura de cana-de açúcar, bem como a utilização de máquinas ou equipamentos financiados para estes fins, conforme o caso, ocorrem e ocorrerão integralmente em áreas permitidas pelo Decreto nº 6.961, de 17.09.2009 e pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 3.813 e 3 .814, ambas de 26 .11.2009;

vi) Declaração de práticas leais - na hipótese de pessoa física e jurídica, de que está cumprindo as leis, regulamentos e políticas anticorrupção, bem como as determinações e regras emanadas por qualquer órgão ou entidade, nacional ou estrangeiro, a que esteja sujeita por obrigação legal ou contratual, que tenham por finalidade coibir ou prevenir práticas corruptas, despesas ilegais relacionadas à atividade política, atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento a terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável;

vii) Declaração relativa ao cumprimento da legislação aplicável às pessoas com deficiência dando conta de que observa as diretrizes contidas na legislação aplicável às pessoas com deficiência; e que cumprirá a referida legislação durante a execução do projeto;

viii) Verificação da portaria nº 540 do Ministério do trabalho e emprego, que apresenta a lista de Consulta ao Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo;

O NDB está de acordo com as políticas socioambientais praticadas pelo BRDE e que serão adotadas na operacionalização dos recursos desse Projeto. Além de simplificar a implementação do projeto e reduzir custos transacionais para o BRDE e para os mutuários finais, essa abordagem também colaborará na melhor implantação desses sistemas, pela supervisão e monitoramento. Ações preventivas e reativas em relação a impactos negativos, embora significativamente mitigados pelas ações, estrutura e experiência de atuação, tanto do BRDE como do NDB, estão previstas no instrumento contratual com o Beneficiário Final (executor do projeto), senão vejamos:

a) Cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste instrumento, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, que possam vir a ser causados pelo projeto financiado;

b) Manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente durante a vigência deste instrumento, comprometendo-se a comprovar ao BRDE, quando solicitado;

c) Comunicar ao BRDE, no prazo de até 30 dias do evento, qualquer ocorrência que modifique o projeto ou o Cronograma de Usos e Fontes, indicando as providências que julgue devam ser adotadas;

d) Caso o projeto financiado venha a provocar qualquer dano ambiental efetivo, fato assim considerado pela legislação federal ou estadual vigentes em relação à matéria, o BRDE exigirá do financiado a imediata reparação do dano ocorrido, sem prejuízo da suspensão das liberações até a total eliminação da causa do dano;

e) Na hipótese de haver sido liberada a totalidade dos recursos, poderá o BRDE decretar o vencimento antecipado deste contrato, com todas as consequências previstas na cláusula de vencimento antecipado, caso não haja imediata reparação do dano havido e a total eliminação da causa do dano;

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O risco de impacto social pode ser descrito como qualquer tipo de repercussão negativa à população habitante na região onde se encontram os subprojetos, como por exemplo deslocamento involuntário, descarte de resíduos em local que possa afetar o entorno da operação, entre outros. Por isso, o BRDE não contrata qualquer operação, a não ser que todas as negativas, declarações e condições prévias (com as supracitadas, quanto aos riscos/impactos sociais) tenham sido apresentadas em conformidade com a regulamentação e legislação vigente, relativa a cada tema. Adicionalmente, durante o processo de análise de crédito, o BRDE utiliza-se de ferramentas de busca que rastreiam, na internet, informações públicas sobre as proponentes e suas partes relacionadas, emitindo alertas às equipes de análise para casos em que haja algum indício de má reputação dos potenciais beneficiários. As informações são cuidadosamente tratadas pela equipe de análise e podem até mesmo inviabilizar uma operação de financiamento, mesmo que as condições financeiras da proponente sejam consideradas satisfatórias.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O risco de reassentamento de população que habite no entorno ou na área dos projetos pode existir em algumas situações. Primeiramente, cumpre destacar que o BRDE não apoiará projetos que contem com qualquer necessidade de reassentamento involuntário com recursos do projeto ora proposto. Adicionalmente, as condições de prevenção e mitigação elencadas na análise do Risco Social também se aplicam ao caso de reassentamentos involuntários, o que reduz o risco de algum projeto contar com tal situação sem que o BRDE tome conhecimento da questão.

ANÁLISE DE OUTROS RISCOS RELEVANTES

Além dos riscos acima, vinculados diretamente ao Projeto, a atividade do BRDE está sujeita aos riscos tradicionalmente imputados à atividade bancária, regulados principalmente pela Resolução BACEN nº 265, de 25/11/2022, que dispõe, dentre outros, sobre a estrutura de gerenciamento de riscos. Para o projeto em questão, vale mencionar principalmente o Risco de Crédito, o Risco de Mercado, o Risco Operacional e o Risco de Liquidez.

Risco de Crédito: mais diretamente vinculado à inadimplência, o risco de crédito no BRDE é mitigado principalmente pela análise criteriosa das operações, realizadas projeto a projeto por um time qualificado composto por três analistas (engenheiro, econômico-financeiro e advogado) e pela estrutura de alçadas decisórias, que contam com diferentes instâncias de aprovação colegiada (quanto maior o valor da operação, maior o número de decisões colegiados pelas quais uma mesma operação é submetida). Adicionalmente, 100% das operações realizadas pelo BRDE contam com garantia real, o que é um grande mitigador de risco de crédito.,

Risco de Liquidez: diretamente relacionado à capacidade de o BRDE dispor de recursos líquidos para honrar de forma eficiente suas obrigações, o risco de liquidez é mitigado internamente por uma sólida estrutura de gerenciamento, que conta com a definição e o monitoramento do Piso de Liquidez mensal. A medida representa o montante mínimo aceitável para as disponibilidades líquidas do BRDE. Os avanços recentes em tesouraria no BRDE trouxeram a oportunidade de o BRDE gerar liquidez imediata em relação direta com o mercado, mediante emissão de instrumentos financeiros como Certificados de Depósito Bancário (CDBs), Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e Letras Financeiras (LFs). Em 2024, o BRDE passou a emitir tais instrumentos e colocá-los à disposição de investidores no varejo por meio de corretoras.

Risco de Mercado: diretamente relacionado à flutuação de preços e taxas que são usados como indexadores das posições ativas e passivas da instituição (como as flutuações de taxa de câmbio, por exemplo), o risco de mercado do BRDE é fortemente mitigado pela operacionalização das linhas de crédito no formato de repasse (situação na qual as posições da dívida contraída pelo BRDE são repassadas, com os mesmos indexadores, aos beneficiários finais). Recentemente, os avanços de tesouraria do BRDE permitiram que o banco avançasse nas operações com instrumentos financeiros derivativos (como swaps, por exemplo), que são utilizados exclusivamente para a finalidade de proteção (hedge). Essa capacidade permite ao BRDE seguir expandido suas operações com funding internacional, pois é possível acessar mecanismos ágeis e eficazes para proteção de grandes flutuações de preços e taxas, caso essas estruturas se façam necessárias.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN